

מסורת הש"ס

(א) שנת קכא. [גיטין נה.], (ב) שנת קכא. (ג) שם, (ד) [תוספתא דמאי פ"ב], (ה) [כתובות כז. וס"ז], (ו) [נ"י תוספות שנת קכא. ד"ה ש"מ], (ז) [דברים לו.], (ח) [שם], (ט) [נ"י תוספות שנת עג: ד"ה מפרק וע"ע תוס' כתובות כ. ד"ה מפרק].

ⓘ

תורה אור השלם 1. כל הולך על גזרון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לקבל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם: ויקרא יא מב 2. על בן אִמֶרתי לִבִּי יִשְׂרָאֵל כֹּל נֶפֶשׁ מִמֶּנּוּ לֹא תֹאכַל דָּם וְהָיָה הָיֹדֶם בְּתוֹכְכֶם לֹא יֵאכַל אֶת בְּנֵי ויקרא יז יב 3. וַיֹּאמֶר יי אֵל מִשְׁהָ אֲמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אֹהֶן וְאֶמְרָתְךָ אֲלֵהֶם לִנְפֹשׁ לֹא יִטְמְאוּ בְּעֻמָּה: ויקרא כא א

ⓘ

גליון הש"ס

גב' וצריכי דאי אשמעינן שקצים. עיי' גמטריא לא דהו"ל בקרא דגני שנת וינן וינא להוירי גדולים על קטנים. ועיי' בתשובות מנחם מאה סי' ד':

ⓘ

הנהגות הב"ח

(א) גב' דלא ליספו להו צדי': (ב) רש"י ד"ה והה"ל יוחנן ועל וז"ה בערשה וכו' דנפשיה הקי"ר ואחרי"מ מ"ה אין זקוק לו והא הכא איסורא דאורייתא: (א) כתיבי אזהרות הרבה צטראים: (א) **לא תאכל דם**. קרא יתירא הוא דהא כתיבי אזהרות הרבה גני דם: **אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת**. שתי אמירות הללו למה להוירי גדולים על הקטנים שלא יטמאו: תאכלום הסי':

ⓘ

מוסף רש"י

עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו **כבה**. רבנן גזרו על אמירה לנכרי משום שנות (שבת קכא.) ואל תכבה. אין צריך למחות בידו אלא יימנו ויכנה (שם). שאין שבותתו. של נכרי, עליהם. לשראף אית מוחהר על ציתתו של נכרי שאינו עבדו (שם). בערשה על דעת אביו. קטנן שרע להנחין שהגבוי זה נוח לאביו ועשה כשיטו (שם). עכו"ם אדעתא דנפשיה עבד. ואפילו יודע לו לשראף, הוא להנחת עצמו מתכוין, שידע שלא יספיד (שם).

חרש שנשא פרק ארבעה עשר יבמות

דבר טלי וטליא. הנהג מינוקות זכרים ונקבות: ליטיילו הסם. ישתקו שם. שנת היתה: **הנא לי מפסת**. דרך רה"ר בשנת: לנזות. הדליקה: **נעושה על דעם אביו**. שהמינוק נופה באביו ורואה שנוח לו בכך ואביו עומד עליו דהוא כאילו הוא מוזהו לעשות אצל הנך

מפתחות דרב יצחק לא הודיען שנאבדו

שם ולא הכירו דדעתו שנוח לו:

עובד כוכבים אדעתא דנפשיה עבד.

אפילו בלא ידיעת ישראל העובד

כוכבים מתכוין להנאתו שידע שיטול

שכר: שאין מסוקנין. שאין מעושרין:

אין זקוק לו. ליטלו הימנו: והא"ר

יוחנן. לעיל נעושה על דעת אביו

אצל להפרישו אינו מוזהו היכא

דמינוק עבד אדעתא דנפשיה (ו):

תרומה טמאה. והא הכא דאיסורא

דאורייתא הוא כדאמר בהערל (לעיל

עג:) בשערין תאכלנו^ו לזה אתה אוכל

צטומאת עצמו כדכתיב^ז הטמא והטהור

ולא לאחר למעוטי תרומה דאסורה

צטומאת עצמה: ואין חוששין. לומר

שהוא יונק שקץ כלומר דבר המשוקץ

ונאסר: ולא יאכלנו. צידים צדרים

האסורים. חלב בהמה טמאה אסור

בגדול מדאורייתא דנפקא לן מגמל

גמל צ' פעמים צפ"ק דככורות (ד' ו):

סכנה. שאם לא יינק ימות בנפא:

אומדנא. אם יכול להמתין עד מולאי

שנת ויעשה בהיתר: חולב צידיו

חייב משום מפרק דבר מגידולו

והיונק הוא מפרק ע"י שינוי והיינו

כלאחר יד: **שנס דאיסור סקילה**.

יש במפרק צידיו גזרו רבנן ציונק

ואע"ג דמשהה הוא ואינה מלאכה מן

התורה אצל יי"ט דכי עבד צידים

ליכא אלא איסור לאו לא גזרו רבנן

ציונק: (**לא תאכלום**) **לא תאכלום**

כי שקץ הם. קרא יתירא הוא דהא

כתיבי אזהרות הרבה צטראים (א):

לא תאכל דם. קרא יתירא הוא דהא

כתיבי אזהרות הרבה גני דם:

אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת.

שתי אמירות הללו למה להוירי

גדולים על הקטנים שלא יטמאו:

במשוה

קיד.

אמר רבי יוחנן בדמאי הקי"ו. ה"מ למימר דאפילו לא הקילו צדמאי כיון דאינו אלא מדרבנן שאני כדקאמר לעיל אלא משום דהאי שינויא משני בכמה דוכתי א"נ כיון שיש לחוש לספק טבל דהוי דאורייתא החמירו אי לאו טעמא דצדמאי הקילו:

אלא רבי יוחנן כפוקי מספקא ליה. והא דקאמר הש"ס

בס"פ יולא דופן (גדה דף מו: ושם)

אליבא דר' יוחנן דלומר מופלא סמוך

לאיש דאורייתא וקטן האוכל נבלות

אין צ"ד מצוין להפרישו על ברייתא

דמותיב ליה התם הוה מצי למימר

וליטעמיה דהא ר' יוחנן כפוקי מספקא

ליה הכא אלא דנלאו הכי שפיר

קאמר התם ה"ר אלחנן:

וקסבר דהוי **מפרק בלאחר יד**. וא"ת ואפילו לא הוי

כלאחר יד נמי דהא אין דישה אלא

בגידולי קרקע כדאמר בפרק כלל

גדול (שבת דף עה. ושם) גני פוטע

חלוון וכ"ת אע"ג דחלוון לא חשיב

גידולי קרקע בהמה חשיבא גידולי

קרקע כדאמר^י צריש פ' בכל מערבין

(עירובין ד' ס:) דממעט דגיס מדכתי'

צקר ולאן מה הפרט מפורש גידולי

קרקע כו' זה אין לומר דנהי דחשיב

בהמה גידולי קרקע מ"מ כיון דגמר^י

מסממנין צעינ ממש שיהא גדל מן

הקרקע כמו סממנין דלגני גדולי

קרקע ממש לא חשיב בהמה גדולי

קרקע כדמוכח בהשוכר את הפועלים

(ב"מ דף פט. ושם) דתינא דיש מה דיש

מיוחד כו' ילא החולב והמגבן והמחבץ

שאינם גידולי קרקע ואין פוטע אוכל

צו אלמא גני דבר הגדל ממש מן

הארץ לא חשיבא בהמה גידולי קרקע

וכן משמע צפ"ק דקידושין (דף יז.)

גני גורן ויקצ וי"ל דאינטרין טעמא

דהכא דמפרק כלאחר יד הוא משום

ר' יהודה דסביר יש דישה שלא בגידולי

קרקע דחמיצ כפוטע חלוון נמי משום

דש ור"ת מפרש דמפרק חייב משום

ממחק שמחליק העור ומאזות מלאכות

הוא וקשה לר"י מדאמר צפ' חזית

(שבת דף קמז. ושם) חולב אדם עו

למוך הקדירה אצל לא למוך הקערה

ולפי' הקונטרס יוחא דטעמא משום

דכשחולב למוך הקדירה הוי משקה

הנא לאוכל ואוכל הוא ואין זה צורך

אצל לא למוך הקערה דצורך משקה

מאוכל ודומה לדש שצורך אוכל מתוך

פסולת אצל לפירוש ר"ת צין כך

וצין כך ליחייב משום ממחק^ט:

שבת דאיסור סקילה גזור רבנן

בו'. קשה דאמר^י בפרק

אע"פ (כתובות ד' ס.) גונח יונק חלב

לא אפילו

מלאכה גמורה ואינו כלאחר יד שרי ואמר ר"ת דהתם מחמת חולי והכא מחמת רעב קרי שפיר זער כדאמר בפרק שלשי דשנעוה

(ד' ס:) ושם נשבע על הכזר ומסתכן עליה מהו מחמת ר'י דאם כן מאי קאמר הכא

אי דאיכא סכנה אפילו בשבת מותר והא אפילו בחולים צעלמא מותר כיון שאין בהן מלאכה גמורה ולרבי נראה דאין זו קושיא דהא

אכתי לא פירש הש"ס דמפרק כלאחר יד הוא וקאמר דאפילו מלאכה גמורה מן התורה יש לו לדחות להיות מותר כיון דאיכא סכנה

ור"י חייך דהך דהכא פליגא וכן משמע התם (כתובות דף ס.) דלומר הלכה כר' מרינוס מכלל דאיכא דפליגי עליה ואיכא דמפרש דהכא

בזער של בהמה איירי שמתקשה לה רוצ חלב צדדיה וקשה לר"י דלמה היו יונקים והלא היו יכולין לחלוצ למוך הקדירה ומיהו לפירוש

ר"ת לא קשה דמסתמא כיון שהיו רעבים לא היה להם שום מאכל בקדירה:

משום

עין משפט

נר מצוה

ל א מיי פ"ב מהל' שנת

הלכה ז ופי"ד שם

הלכה יא ופי"ו מהל'

מאכלות אסורות הל' כז

ופ"ג מהל' אכל הל' יב

סמג עשין רמג ולאין קמח

טוש"ע א"ח סי' שמג

וטוש"ע י"ד סימן שעג

סעיף א:

לא ב מיי פכ"ד מהל'

שנת הל' יא וע"ש

במ"מ ובכ"מ:

לב ג ד מיי שם פ"ב

הלכה ז סמג שם

טוש"ע א"ח סימן שלד

סעיף ה:

לז ה מיי פ"ו מהל'

מאכלות אסורות הל'

ק טוש"ע א"ח סי' שמג:

לד ו ז מיי פ"ג מהל'

אכל הלכה יב טוש"ע

י"ד סימן שעג סעיף א

ובג"ה:

ⓘ

תוס' חר מקמאי

מסקנא דשמעת' דרבטן

אויכל נבלות דבאסורא

דרבנן פשיטא דאין ב"ד

מצווין עליו להפרישו

ובאיסורא דרבנן נמי

פשיטא דאין אומרי'

לתינוק עשה דבר זה. וכי

פליג באיסורא דאוריית'

ומסתברא דאין ב"ד

מצווין עליו להפרישו

דמעשה דרב יצחק בר

ביטא אירכסו ליה

מפתחות בי מדרשא

ברה"ר אחא לקמיה דרבי

פדת אמר אזיל דבר טלי

וטליא וליטיילו התם דאי

משכחי מיתוי להו אלמא

קסבר קטן אוכל נבלות אין

שומעין לו מפני ששבותתו

עלינו. ופירק ר' יוחנן

בקטן הערשה ע"י אביו

אבל (קטן) נכרי על דעתיה

עבד: